



KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS JEGYZŐJE

H-6100 Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1.

Tel: +36-76/562-014, 461-255 Fax: +36-76/562-001, 462-252

e-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu web: http://www.kiskunfelegyhaza.hu

Ügyiratszám: K/ -7/2020
Ügyintéző:

Tárgy: házi egyedi szennyvíztisztító
berendezésének vízjogi létesítési engedélye

H A T Á R O Z A T

6100 Kiskunfélegyháza, Tanya sz. alatti kérelmezőnek az alábbiakban megállapított jogok és kötelezettségek mellett vízjogi **létesítési engedélyt adok a Kiskunfélegyháza, Tanya** helyrajzi számú ingatlanon létesítendő egyedi házi szennyvíztisztító berendezés - kommunális szennyvíz kezelésére szolgáló műtárgy - létesítésére.
A műtárgy létesítésének célja: szociális szennyvíz tisztítása és szikkasztása.

Az engedélyezett szennyvíz szikkasztó műtárgy főbb műszaki adatai:

- Típus: A.B. Clear 6 biológiai szennyvíztisztító kisberendezés,
- forgalmazó: ÖkoTech-Home Kft.
- Működési elv: gravitációs,
- Tisztítási technológia: biológiai, eleveniszapos, anaerob, anoxikus, oxikus folyamatokkal,
- Előtisztítás módja: előülepítő (mechanikai tisztítás, iszapleválasztás, iszapzsák),
- Utótisztítás módja: szellőztető csöves szikkasztás, geotextíliás szikkasztómező (aerob tér),
- Maximális napi kapacitás: 520 liter/nap,
- tervezett keletkező szennyvízmennyiség: 190 m³/év,
- **maximális engedélyezett szennyvízmennyiség: 500 m³/év.**

Engedélyes jogosultságai és köteleességei:

1. Engedélyes jogosult az engedélyezett műtárgyat ezen engedélyben rögzítettek mindenkor betartása mellett, a kérelemben és a mellékelt tervdokumentációban foglaltak szerint, a takarékosági lehetőségek figyelembevételével megépíteni – hozzáértő szakember kijelölése mellett.
2. A műtárgy megépítése elő- és oldalkert legkisebb méretén belül nem engedélyezett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. 35. § (6) bekezdése alapján.
3. Engedélyes jogosult a kiépítés után az üzemeltetési engedélyt megkérni hatóságomtól.
4. Az engedélyes köteles az engedélyes személyében beálló vagy az engedélyezett műtárggyal és vízhasználattal kapcsolatosan megállapított műszaki adatokat érintő minden változást 8 napon belül a polgármesteri hivatalhoz bejelenteni.
5. Az engedélyes köteles ezen engedélyt mellékleteivel együtt megőrizni, kéznél tartani, az ellenőrzésre jogosult szervek felhívására felmutatni, az épített személyében bekövetkező változás esetén a jogutódnak átadni.
6. A műtárgy üzemeltetése során esetlegesen keletkező csurgalékvíz elvezetésével idegen érdekekben okozott károkért az eredeti állapot egyidejű helyreállítása mellett a felelősség engedélyest terheli.

A Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya Kiskunfélegyházi Kirendeltsége a közegészségügyi szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. Az egyedi szennyvíztisztító létesítményt úgy kell létesíteni, hogy az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen.
2. Létesítendő csatornavezeték és esetlegesen meglévő ivóvízvezeték keresztezése, vagy azzal párhuzamos haladása esetén biztosítani kell „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglalt védőterület méretezési előírásokat.

3. Az egyedi szennyvíztisztító létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell az egyedi szennyvíztisztító létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról, az egyedi szennyvíztisztító létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő napi ellenőrzéséről, az egyedi szennyvíztisztító létesítmény megközelíthetőségéről, a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről, a keletkező hulladéknak (szennyvíziszap) a hulladékról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyeztetéséről, ártalmatlanításáról.

Amennyiben az ingatlan vízellátását saját célú ivóvízmű biztosítja, annak védelme érdekében a vízkivétel körüli 10 méteres körzeten belül meg kell akadályozni a szennyezőanyagok saját célú ivóvízműbe és a környező földtani közegbe történő bocsátását, ennek figyelembevételével kell az egyedi szennyvíztisztító létesítményt megvalósítani.

A Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a tervezett egyedi szennyvíztisztító berendezés vízjogi létesítési engedélyéhez szakhatósági hozzájárulását külön kikötés nélkül megadta.

Ezen határozatom ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de hivatalunknál benyújtandó, 2 példányú, 20.000,- Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni, melyet az ügyben keletkezett elsőfokú iratokkal együtt a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül annak elbírálása céljából a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) továbbítok. Határozatom ellen a fellebbezés elektronikus úton a www.magyarorszag.hu ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

Fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő letelte után döntésem – ügyfél külön értesítése nélkül - véglegessé válik.

INDOKOLÁS

6100 Kiskunfélegyháza, Tanya sz. alatti kérelmező vízjogi létesítési engedély iránti írásos kérelemmel fordult hatóságomhoz a Kiskunfélegyháza, Tanya sz., helyrajzi számú ingatlanra tervezett egyedi házi szennyvíztisztító berendezés létesítésére.

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mivel a benyújtott kérelem, annak mellékletei és a közegészségügyi, valamint a természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás alapján megállapítottam, hogy kérelmezett műtárgy létesítése közegészségügyi, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat nem sért.

Kérelmező az 10.000,- Ft eljárási illetéket – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Illeték tv.) mellékletének XXII. 1. b) pontja alapján – leróta az engedélyezési eljáráshoz.

A Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya Kiskunfélegyházi Kirendeltségének BK-08/NEO/0227-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„Kiskunfélegyháza Város Jegyzője (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. szám) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében (6100 Kiskunfélegyháza, Tanya . szám alatti ügyfél) kérelmére, a 6100 Kiskunfélegyháza, Tanya . szám, . helyrajzi szám szám alatti ingatlanra tervezett, kommunális szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elhelyezését szolgáló egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítésére, telepítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárása ügyében.

Tárgyi ügyben a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők csökkentése érdekében, a vízjogi létesítési engedély kiadásához való szakhatósági hozzájárulásom feltételeit „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormány rendelet 16/A.§. (4) bekezdésében, 26.§. (3) bekezdés a.) pontjában, 27.§. (1) bekezdés a.) - e.) pontjaiban és „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A szakhatósági közreműködés az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 6. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás, melynek összege 23900,- Ft, melyet az ügyfél az eljárás során megfizetett.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott (indokok között feltüntetett) jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a, továbbá a 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (1) bekezdésére figyelemmel, „az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 6. pontjában és „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13 § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg.”

A Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BK-05/KTF/00710-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„A Kiskunfélegyháza Város Jegyzője, a 2020. január 17. napján érkezett, K/...-4/2020. számú megkeresésében kérte hatóságunk szakhatósági állásfoglalását (6100 Kiskunfélegyháza, Tanya .) kérelmére a Kiskunfélegyháza, Tanya . szám alatti hrsz.-ú ingatlanra tervezett egyedi szennyvíztisztító berendezés vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadásához.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk a következőket állapította meg:

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1 mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. Korm. rendelet (III. 30.) 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

Tárgyi tevékenység nem sorolható be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletben (a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek) szereplő tevékenységek közé.

A tárgyi külterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 2000 területnek nem része, a vízjogi létesítési engedély kiadása táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontja, és az Ákr.) 55. § (1) bekezdésére figyelemmel adta ki.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr.) 116. § (1) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr.) 116. § (4) bekezdése zárja ki.”

Az eljárásba a szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 16. táblázatának 6. és 10. pontjai alapján vontam be.

Eljárási kötelezettségemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) bekezdése, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hatáskörömet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. R.) 1. § (2) bekezdése és 24. § (1) bekezdése c) pontja alapján állapítottam meg.

Döntésem továbbá az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vg. tv.) 28. § (3) bekezdésében és 28/A. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltakon alapszik.

A szakhatósági állásfoglalások elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése állapítja meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

Hatóságom az Ákr. 43. § (13) bekezdése alapján döntését teljes eljárásban hozta meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a Vg. tv. 29/A. § alapján, a fellebbezést elbírálni jogosult hatóságot pedig a Korm. R. 1. §. (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

A döntésem elleni fellebbezési illeték mértékét az Illeték tv. mellékletének XXII. 2. a) pontja alapján állapítottam meg.

A döntésem véglegessé válásáról az Ákr. 82. §-ban foglaltak az irányadók.

Kiskunfélegyháza, 2020. február 17.



d. Tóth

jegyző

A határozatról értesül:

- | | | | |
|------------------------|------|---|--------------------|
| 1. | 6100 | Kiskunfélegyháza | T. . |
| Ügyfélkapun keresztül: | | | |
| 2. | 6100 | Kiskunfélegyháza | Kossuth L. u. 1. |
| | | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala - Népegészségügyi
Osztály – Kiskunfélegyházi Kirendeltség. | |
| 3. | 6000 | Kecskemét | Bajcsy-Zs. krt. 2. |
| | | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala – Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály | |
| 4. | | Iráttár | |